



مشخصات اشخاص حقیقی قرارداد معاملات برخط

نام و نام خانوادگی:		
کد بورسی:		
ارسال ☐	آموزش ☐	مراحل ثبت نام: ☐ ثبت
حساب بانکی ☐	کارت ملی ☐	مدارک: ☐ شناسنامه
اسکن مدارک ☐ مدرک تحصیلی ☐		
نحوه آشنایی:		
تاریخ:		
امضای متصدی:		



شرکت کارگزاری
بازک پایدارگاد
سهامی خاص



فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتری / نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی شود. تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی و سایر قسمت ها اختیاری است.
- بخش های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش ها که با عبارت های "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است بانوجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.
- نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی، طبق تبصره ۱ بند ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

۱. مشخصات مشتری / نماینده:

*نام:		به تفکیک:	
*نام خانوادگی:		به تفکیک:	
*نام پدر:	*جنسیت: ☐ مرد ☐ زن	*تاریخ تولد: / /	
*شماره شناسنامه:		*محل صدور:	
*سری و سریال شناسنامه:	*کد پستی:		
*شماره ملی:	*تحصیلات:		
اطلاعات ارتباطی			
*نشانی: کشور:	استان:	شهر:	خیابان:
پلاک:		کوچه:	
نشانی پست الکترونیکی:		*تلفن همراه:	*تلفن ثابت:

کد(های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

نام بورس / بازار خارج از بورس	
کد معاملاتی	

اطلاعات مشتری

۲. اطلاعات شغلی: لطفاً در این قسمت اطلاعات شغلی مشتری، درج شود:

عنوان شغل:	تاریخ اشتغال:	نام شرکت / موسسه:	سمت:
نشانی محل کار:			
تلفن محل کار:	دورنگار:	کد پستی:	

۳. اطلاعات مالی:

۱-۳ میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار: ☐ عالی ☐ خوب ☐ متوسط ☐ کم ☐ بسیار کم			
۲-۳ ارزش روز دارایی های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ ریال			
۳-۳ متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ریال			
۳-۴ حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول درج شود:	بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس های کالایی (میلیون ریال)	بورس های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۳-۵ نام شرکت / شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده اید، ذکر نمایید:

۳-۶ پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟
☐ کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال ☐ بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال ☐ بیش از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

۴. مشخصات حساب بانکی: مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

حساب بانکی:	نام بانک:	نام شعبه:	کد شعبه:	شهرستان:	نوع حساب:
شماره حساب:			نام صاحب حساب:		
کد شبای حساب: IR					

تذکر: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است.
تذکر: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

۵. سمت و شرایط نماینده:

۵-۱ مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی:	شماره شناسایی:
امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده:	امضاء، مهر شرکت کارگزاری:
تاریخ:	

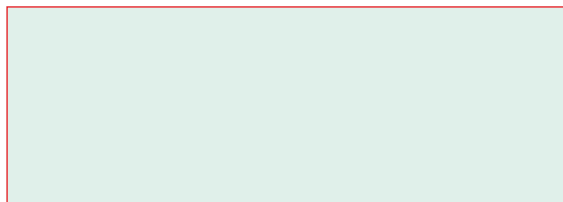
۲-۵- نوع مدرک اثبات کننده سمت: ☐ وکالتنامه رسمی ☐ شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت ☐ قیم نامه رسمی ☐ معرفتی نامه نماینده شخص حقوقی ☐ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

۳-۵- تاریخ انقضاء نمایندگی: / /

۶. مشتری/ نماینده تعهد می نماید:

- ۱-۶- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.
- ۲-۶- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.
- ۳-۶- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را اساساً اصلاح نکرده باشد.
- ۴-۶- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

* ۷. نمونه امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتری/ نماینده):



۸. تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:

اینجانب متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ / / ۱۴ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری / نماینده تأیید می نمایم.

نام و امضای متصدی پذیرش

لازم است کارگزار مدارک مشتری و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک، توسط کارکنان ذی ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

برای مشتری ایرانی:

- اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)
- اصل کارت ملی.

برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق حسب مورد، تصویر مدارک اثبات کننده سمت نماینده به شرح زیر:

- در مورد وکیل: وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوه انجام معاملات

شرایط و مقررات استفاده از خدمات ویژه معاملات بورس

۱. اینجانب:

با اقرار به اینکه تمامی شرایط و ضوابط مربوط به انجام معاملات الکترونیکی بورس را مطالعه و درک نموده و ملزم به اجرای آن می باشم، از بانک درخواست می نمایم که با توجه به سایر شرایط مندرج در این فرم، ضمن فعال سازی خدمات ویژه مزبور امکان انسداد مبلغ، رفع انسداد و برداشت از

حساب شماره:

و همچنین اخذ گزارش های مورد نیاز توسط کارگزاری بانک پاسارگاد فراهم نماید.

۲. در صورت فعال سازی خدمات ویژه معاملات بورس بر روی حساب

قرض الحسنه جاری، چنانچه چک صادره ای در طول زمان انسداد وجه خرید سهام به بانک ارائه شود و موجودی قابل برداشت در حساب تکافوی پرداخت وجه چک را ننماید، مطابق ماده ۳ قانون چک گواهینامه عدم پرداخت به علت کسر موجودی صادر خواهد شد.

۳. صاحب حساب ملزم می باشد، گزارش فعال سازی خدمات ویژه معاملات

بورس را که توسط شعبه بانک، مهر و امضاء شده است به کارگزار ارائه تا کارگزار نسبت به فعال سازی نهایی خدمات مزبور اقدام نماید.

۴. از آنجایی که ارائه این خدمت منوط به برقراری ارتباط خطوط مخابراتی

است، لذا در صورت عدم برقراری ارتباط مزبور که تحت اختیار بانک نباشد، هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.

۵. انجام هرگونه عملیات بانکی بر روی حساب مذکور، طبق قوانین و مقررات

مربوطه همچنان به قوت خود باقی می باشد.

۶. هرگونه تغییر در شرایط برداشت حساب مذکور (از قبیل انقضای مدت شرایط

برداشت، تغییر مدیران یا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص حقوقی و...) طی دوره زمانی ثبت سفارش خرید تا زمان برداشت وجه از حساب، مانع از انجام حواله بانکی از حساب مشتری به حساب کارگزار نمی شود.

۷. چنانچه صاحب حساب از انجام سفارش خرید منصرف شود، بایستی تا

قبل از انجام معامله نسبت به اعلام انصراف خود به نحو مقتضی به کارگزاری اقدام نماید. بدیهی است حواله صادره غیر قابل برگشت بوده و صاحب حساب حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به بانک در خصوص آن از خود سلب می نماید.

۸. در صورت وجود مغایرت های احتمالی در صورتحساب بانکی ناشی از

عملیات بورس، صاحب حساب بایستی برای رفع آن به کارگزاری مربوطه مراجعه نماید. در این خصوص اقدام خاصی از سوی بانک متصور نمی باشد.

۹. در صورت تشخیص بانک مبنی بر سوء استفاده و یا به کارگیری خدمات

مزبور در جهت غیرقانونی، بانک مخیر است به صورت یکجانبه نسبت به غیرفعال سازی آن و در صورت لزوم اقامه دعوا اقدام کرده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

۱۰. انجام هرگونه اصلاح یا تغییر در مندرجات این فرم و یا غیرفعال نمودن

خدمات مزبور، پس از اخذ درخواست کتبی صاحب حساب و به شرط عدم وجود مبلغ مسدودی توسط کارگزار، امکان پذیر می باشد.

۱۱. پذیرش این درخواست از جانب بانک به هیچ وجه محدود کننده اختیارات

بانک در به کارگیری سایر قوانین و مقررات مربوطه در صورت لزوم نمی باشد.

امضاء، مهر شرکت کارگزاری:

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری/ نماینده: تاریخ:

مقدمه

۱. در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۳۰۳۲ با نمایندگی آقای / خانم (به سمت) و آقای / خانم (به سمت) به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بهاران، کوچه ۲۳، پلاک ۴، کدپستی ۳۳۹۱۵ - ۱۵۱۳۹، شماره تلفن ۴۲۳۹۲۰۰۰ - ۰۲۱ و نشانی سایت اینترنتی www.pasargadbroker.com که از این پس «کارگزار» نامیده می شود از یک طرف، و «مشتري» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

اشخاص حقیقی ایرانی:

*نام:		به تفکیک:	
*نام خانوادگی:		به تفکیک:	
*جنسیت: ☐ مرد ☐ زن	*کد بورسی:	*تاریخ تولد:	*نام پدر:
*شماره شناسنامه:		*شماره ملی:	
*شماره تلفن همراه:		شماره تلفن منزل با کد شهر:	
شماره تلفن محل کار با کد شهر:		نشانی پست الکترونیکی:	
نام و کد بانک:		شماره حساب بانکی:	
آدرس منزل و کدپستی:			
آدرس محل کار:			

مشخصات نماینده قانونی: (در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا می شود)

نام و نام خانوادگی:		*شماره ملی:	
شماره تلفن همراه:		شماره تلفن منزل با کد شهر:	
آدرس و کدپستی:			

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون» نامیده شده اند.
 ۳. در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده می شود و اصطلاحات تعریف شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته اند.
 ۴. منظور از «کارگزار» در این قرارداد، «کارگزار یا کارگزار معامله گر» موضوع بند ۹ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط است.
 ۵. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعالان آن در این قرارداد «مقررات» نامیده می شود.
 ۶. زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت می گیرد از قبیل «زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش» یا «زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله گر» موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در این قرارداد «سامانه» نامیده می شود.

ماده (۱) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برخط (online) کارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران

ماده (۲) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهد بود.

ماده (۳) حقوق و تعهدات کارگزار

۱. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه های زیر، بنابر صلاح دید خود و هر طور که مقتضی بداند ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار مشتری حقیقی یا نماینده قانونی وی (ولی یا قیم) قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:
 الف. به صورت چاپی (رمز چاپ):
 ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراه ثبت شده مشتری در مقدمه قرارداد;
 ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.
 ۲. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه های زیر، بنابر صلاح دید خود و هر طور که مقتضی بداند ظرف حداکثر یک هفته

امضاء، مهر شرکت کارگزاری:

تاریخ:

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده:

پس از امضای قرارداد در اختیار نماینده معرفی شده توسط صاحبان امضای مجاز مشتری حقوقی قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:
الف. به صورت چاپی (رمز چاپ)؛

ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده نماینده مشتری در معرفی نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛
ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

۳. کارگزار متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در سامانه است. همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبت شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.

۴. در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می تواند اقدامات پیشگیرانه ای از قبیل محدود کردن دسترسی مشتریان یا سفارش های آنها به عمل آورد. در صورت اعمال این محدودیت ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.

۵. اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری یا دسترسی وی به سامانه توسط کارگزار باید مستند به قوانین و مقررات مرتبط با اعلام سازمان یا بورس و یا صلاح دید کارگزار باشد. در صورت اعمال این محدودیت ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت. در صورت اعمال هرگونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری مطابق با روش های مندرج در این قرارداد است.

۶. کارگزار موظف است امکان ارائه خدمات پشتیبانی سامانه را فراهم و چگونگی ارائه خدمات را از طریق تارنمای رسمی خود به مشتری اعلام نماید و حسب درخواست مشتری جهت رفع مشکل اقدام کند.

۷. کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب می کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش های ثبت شده را از مشتری سلب نماید. همچنین کارگزار اختیار حذف سفارش های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت موظف به نگهداری دلایل و مستندات مربوطه است. در هر دو مورد کارگزار موظف به اعلام موضوع به همراه دلایل به مشتری است.

۸. کارگزار متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده ها و اطلاعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.

تبصره: کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان بورس یا سایر مراجع ذی صلاح قرار دهد.

۹. کارگزار متعهد است از طریق سامانه، همواره جزئیات وضعیت حساب، قدرت خرید و سوابق سفارش ها و معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است اعلام مغایرت، نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.

۱۰. در صورت وقوع هرگونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش بینی، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیر قابل پیش بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع رسانی به مشتری اقدام نماید.

۱۱. کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطلاع مشتری برساند:

لیست نسخه های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛

رویه های واريز و برداشت وجوه و مدت زمان های آن (مطابق مقررات سازمان)؛

مخاطرات استفاده از سامانه؛

اطلاعات لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بردسترسى مشتری به سامانه موثر باشد؛

رویه هایی برای ویرایش یا حذف سفارش های ثبت شده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛

قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

۱۲. کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.

۱۳. کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی نماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط به مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه بنا به هر دلیل، دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتری ممکن نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه نخواهد بود و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه، مشتری می تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعلامی کارگزار براساس بند ۱۱ این ماده، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش های ثبت شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.

ماده ۴) حقوق و تعهدات مشتری

۱. مشتری ضمن قبول و اقرار به صحت کلیه معاملات خود تا این تاریخ باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که لازم باشد به کارگزار ارائه نماید.

۲. مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور برعهده مشتری می باشد.

۳. مشتری تعهد می کند از انجام هرگونه اقدام که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله دست کاری بازار و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی خودداری نماید.

۴. مشتری متعهد است در تمامی مراحل اجرای این قرارداد، استفاده از سامانه، ثبت سفارش های خرید و فروش، انجام معامله، تمامی واريزها و برداشت ها و تمامی اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله، کلیه قوانین و مقررات و الزامات ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع ذی صلاح و شرایط اعلامی توسط کارگزار را رعایت نماید. در هر حال مشتری مسئول جبران کلیه خسارت هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۵. مشتری باید شماره حساب بانکی به نام خود در بانکی که کارگزار اعلام می کند، جهت دریافت وجوه معرفی نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واريز وجه به حساب یاد شده امکان پذیر است.

۶. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می گیرد، برعهده مشتری است. و کارگزاری هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

۷. تمامی سفارش ها، معاملات و کلیه اقداماتی که در فرایندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامه ها، بیانیه ها، اطلاعیه ها، واريز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش ها، معاملات انجام شده، درخواست تسویه نقدی

امضاء، مهر شرکت کارگزاری:

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده: تاریخ:

با تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بازگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کالا، تعیین باربری و مقصد حمل کالا، اعلام تأخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخیر در تحویل کالا و ... از طریق سامانه و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیچ عنوان نمی‌تواند سفارش‌ها، معاملات یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجام شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.

۸. مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصال کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وی در سامانه بازگذاری می‌شود، تأیید می‌نماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیت‌های کیفری و حقوقی ناشی از بازگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیرصحیح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.

مشتری متعهد می‌گردد اطلاعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام کاربری، رمز عبور، رمز یکبار مصرف) را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. در غیر این صورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.

۱۰. مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.

۱۱. مشتری کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از استفاده نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.

۱۲. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به کارگزار می‌باشد.

۱۳. مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.

۱۴. مشتری متعهد به پرداخت وجه کلیه معاملات انجام شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.

۱۵. مشتری مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از نام کاربری و رمز عبور یا حساب (های) بانکی خود، موضوع را فوراً به کارگزار اطلاع دهد.

۱۶. مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

۱۷. مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار است. آموزش‌های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند.

۱۸. مشتری متعهد می‌گردد در صورت اختلال در سامانه، از راه‌های جایگزین اعلام شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزار) استفاده نماید.

۱۹. مشتری باید گواهی نامه‌های موقت صادره اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست کارگزار در اختیار وی قرار دهد.

۲۰. مشتری متعهد می‌گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی کارگزار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط پیروی کند.

۲۱. مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی‌های لازم جهت بازرسی و نظارت بر سامانه را حسب درخواست سازمان، بورس، کارگزار یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.

۲. مشتری اقرار می‌نماید که به موجب این قرارداد نام کاربری و رمز عبور استفاده از سیستم معاملات برخط شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد را در پاکت در بسته و بصورت محرمانه و مکتوب (به صورت چاپی یا رمز چاپ) دریافت نموده است و مسئولیت حفظ و نگهداری از آن منحصراً بر عهده وی می‌باشد. جبران تمام موارد خسارت به خود و دیگران که ناشی از قصور و سهل‌انگاری در این مسئولیت باشد بر عهده کاربر بوده و کارگزاری در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۵) قابلیت استناد داده پیام‌ها

داده‌پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

ماده ۶) فورس ماژور (قوه قاهره)

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت کارگزار مکلف است از طریق سایت اینترنتی خود در اسرع وقت مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

ماده ۷) نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار

در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم به اطلاع‌رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری یا صلاح‌دید کارگزار انجام می‌گردد:

□ ارسال پیامک به شماره موبایل درج شده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)

□ ارسال به پست الکترونیکی درج شده مشتری در مقدمه این قرارداد

□ اعلام در سامانه

□ اعلام در سایت اینترنتی کارگزار

تبصره: در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش‌های فوق را انتخاب نماید، اطلاع‌رسانی از طریق هر یک از روش‌های انتخاب شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

ماده ۸) حدود مسئولیت طرفین

۱- تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور مشتری است. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، بر عهده وی می‌باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

امضاء، مهر شرکت کارگزاری:

تاریخ:

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده:

- ۲- کارگزار مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می دهد، نمی باشد.
- ۳- در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به کارگزار در این قرار داد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، کارگزار مسئول جبران خسارت های وارده نخواهد بود.
- ۴- انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی بر خط بازار از سوی کارگزار به مشتری می باشد و شامل ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.
- ۵- کارگزار مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات معاملات برخط توسط مشتری ندارد.

ماده ۹) انحلال قرارداد

- ۱- در موارد زیر قرارداد منفسخ می گردد:
- تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح
 - تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار
- ۲- هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را بدون مراجعه به مراجع قضایی و صرفاً با اعلام کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.
- تبصره ۱:** همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.
- تبصره ۲:** در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط اقدام نماید.

ماده ۱۰) حل و فصل اختلافات

- عطف به نامه شماره ۱۳۹۴/۱۹۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس توافق فی مابین یکی از دوروش حل اختلاف ذیل را به طور مشخص انتخاب و علامت گذاری فرمایید.
- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیئت سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.
- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم الاجرا است.

ماده ۱۱) اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

- نشانی و اطلاعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطلاعات تماس موظف است نشانی و اطلاعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از تغییر کتبا به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی و اطلاعات تماس جدید اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می شود.
- تبصره:** اعلام نشانی و اطلاعات تماس جدید کارگزار بر روی سایت اینترنتی کارگزار به منزله اعلام آن به مشتری خواهد بود.
- این قرارداد در ۱۱ ماده و ۵ تبصره، که در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین با امضای نسخه طرف مقابل، به دریافت نسخه خود اقرار می نماید. هرگونه تغییر در مفاد آن، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

الحاقیه قرارداد معاملات برخط اوراق بهادار

اینجانب:	به کد ملی:	در تاریخ:
----------	------------	-----------

به عنوان مشتری شرکت کارگزاری ضمن مطالعه این فرم مفاد آن را تأیید می نمایم.

بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران قرار می گیرد. در این موضوع، شرکت کارگزاری مختار است با مشتری ظرف ۲ روز کاری قرارداد خرید اعتباری تنظیم نماید. در صورتی که قرارداد مذکور منعقد نشود این بند به منزله قبول مفاد دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار تنها به مدت ۲ روز کاری خواهد بود و در این صورت موارد مندرج در بند ۷ اجرا خواهد شد.

۷. در مورد بند ۶ چنانچه مشتری و شرکت کارگزاری قرارداد اعتباری تنظیم ننمایند و مشتری ظرف ۲ روز کاری از زمان خرید تسویه بدهی کد معاملاتی خویش را انجام ندهد، شرکت کارگزاری حق دارد تا اوراق بهاداری را که بدون واریز وجه خریداری شده است در هر زمان که صلاح بداند در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار به فروش برساند. (شرکت کارگزاری در این خصوص مختار است بدون اطلاع مشتری اقدام نماید یا از طریق پیامک، پست الکترونیک، پست سفارشی یا اظهار نامه رسمی به آدرس اعلامی مشتری اطلاع رسانی کند) و وجه آن را به امر تسویه بدهی کد معاملاتی بدهکار اختصاص دهد و مازاد آن را به حساب مشتری منظور نماید.

تبصره ۱: اختیار و وکالت و یا حق فروش طبق دستورالعمل سازمان بورس و این بند، الزامی جهت فروش برای کارگزار ایجاد نمی کند و کارگزار می تواند از این اختیار، جهت فروش استفاده نماید و چنانچه سهام مشتری را نفروشد، مشتری خود نیز می تواند نسبت به فروش طبق مقررات عمل نماید و خسارتی متوجه کارگزار نخواهد بود. لیکن در صورت اعمال حق فروش، مشتری حق اعتراض و شکایت در مراجع کیفری و قانونی را نخواهد داشت.

۸. چنانچه کد معاملاتی مشتری به هر دلیل بدهکار شود براساس این

۱. حساب اعلامی توسط اینجانب حساب مشترک نبوده و چنانچه خلاف آن ثابت شود مسئولیت خسارت احتمالی وارده، با شرکت کارگزاری نیست.

تبصره ۱: مشتری ضمن این بند اظهار می نماید به گردش حساب و معاملاتی خود به نحوی که روزانه بتواند از جزئیات معاملات و اعتبار و نیز مانده حساب خود مطلع گردد، دسترسی داشته و متعهد می گردد چنانچه خللی در این امور به وجود آید به صورت مکتوب به شرکت کارگزاری (دبیرخانه شرکت) اطلاع رسانی نماید. در غیر این صورت مسئول خسارت وارده به خود بوده و حق اعتراض نخواهد داشت.

۲. کلیه خرید و فروش های صورت گرفته و نیز تشریفات قانونی آن از قبیل گردش حساب معاملاتی، دستوره های خرید، فروش، تغییر ناظر، فریز، رفع فریز و ... مورد قبول اینجانب است.

۳. مشتری متعهد می گردد کلیه مقررات مربوط به معاملات بورس و فرابورس ایران خصوصاً مصوبات در مورد موضوع پولشویی را رعایت نماید.

۴. کلیه خریدهای مشتری به صورت نقدی است، مگر اینکه به صورت جداگانه قرارداد اعتباری فی مابین تنظیم شود.

۵. چنانچه مشتری به هر دلیلی وجه خود را به صورت نقد واریز ننماید دستوره های خرید مشتری برای کارگزاری الزامی جهت خرید ایجاد نمی کند و مشتری حق اعتراض نخواهد داشت.

۶. چنانچه مشتری به هر دلیلی وجه خود را به صورت نقد واریز ننماید و شرکت برای مشتری خرید نماید مشمول دستورالعمل خرید اعتباری اوراق

امضاء، مهر شرکت کارگزاری:

تاریخ:

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده:

بند، شرکت کارگزاری حق دارد تا به تشخیص خود اوراق بهادار مشتری را با در نظر گرفتن ضریب پوشش ریسک که در دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعیین شده است فریز و وثیقه نماید.

تبصره ۱: هزینه های مربوط به فریز و وثیقه در مراجع صالح به حساب مشتری شارژ خواهد شد.

تبصره ۲: مشتری ضمن این بند به شرکت کارگزاری وکالت می دهد عنداللزوم با در اختیار گذاشتن مدارک هویتی مشتری نسبت به عمل فریز و وثیقه در مراجع قانونی و سپرده گذاری مرکزی اقدام نماید.

۹. درخصوص موارد بدهکاری مشتری در بندهای ۶، ۷ و ۸ کارگزار منابع لازم را از بانک ها به صورت قهری و مجوز ضمنی مشتری جهت تسویه پایاپای دریافت می کند. مشتری به موجب شرط ضمن عقد متعهد می شود در صورتی که در تاریخ مقرر بدهی یا اقساط بدهی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید، به ازای هر روز تاخیر معادل ۰،۷۲ درصد از بدهی سررسید گذشته را به عنوان وجه التزام به کارگزار اعتبار دهنده بپردازد. این وجه قطعی بوده و کارگزار اعتبار دهنده اختیار استفاده از تضامین موضوع این قرارداد و اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود خواهد داشت. بدیهی است وجه التزام مقرر در این بند تا زمان فروش یا تسویه بدهی در حساب مشتری اعمال خواهد شد. هر چند قرارداد اعتباری فی مابین، فسخ یا منقضی شده باشد.

تبصره ۳: چنانچه مشتری سهامی جهت فروش و تسویه بدهی در شرکت کارگزاری نداشته باشد یا دارایی موجود نزد کارگزار کفاف جبران بدهی وی را ننماید، خسارات وارده ناشی از فعالیت مشتری به هر طریق ممکن قابل پیگیری است.

تبصره ۴: شرکت کارگزاری اختیار دارد از کلیه تضامین مشتری از قبیل چک، سفته و ... که به هر دلیل و حتی ناشی از قراردادهای دیگر یا سابق که در اختیار دارد استفاده نماید. بدیهی است در این مورد تضامینی که در اختیار شرکت کارگزاری قرار دارد با انقضای قراردادهای سابق و یا انعقاد قراردادهای جدید و تا مادامیکه به مشتری مسترد نشده است قابلیت استفاده و ارائه به مراجع ذی صلاح جهت احقاق حقوق از دست رفته شرکت را خواهد داشت.

تبصره ۳: چنانچه شرکت کارگزاری نسبت به وصول طلب خود از طریق چک یا سفته مشتری اقدام نماید ملاک رقم مطالبه، محاسبه شرکت کارگزاری بوده و در این خصوص مشتری حق اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید و کارگزار اقدامات قانونی لازم را در محاکم صالح به عمل خواهد آورد.

تبصره ۴: مشتری به کارگزار وکالت می دهد تا در صورت کسر بدهی یا عدم تسویه اعتبارات نسبت به فروش سهام موصوف اقدام نماید. این امر می تواند توسط خود مشتری انجام پذیرد و مشتری و کارگزار، هریک می تواند حق فروش را اعمال نماید. چنانچه کارگزار نسبت به فروش اقدام ننماید، خسارتی متوجه شرکت کارگزاری نخواهد بود.

تبصره ۵: محاسبات شرکت درخصوص میزان بدهی مشتری بابت اصل و خسارت ضمن این بند از قرارداد مورد قبول مشتری بوده و مشتری حق محاسبه در این امر را به شرکت کارگزاری واگذار می نماید و حق اعتراض را نیز از خود سلب و ساقط می نماید. بدیهی است رقم اعلامی از طرف شرکت به مراجع ذیصلاح قانونی و یا از طریق تضامین مورد قبول مشتری است.

۱۰. اوراق بهادار خریداری شده مشتریان بدون واریز وجه و به واسطه اعتبار استفاده شده از شرکت کارگزاری در حکم اوراق بهادار وثیقه به نفع کارگزار اعتبار دهنده محسوب می شود و شرکت سپرده گذاری درخصوص ادعاهای اشخاص ثالث صرفاً به توقیف مازاد اوراق بهادار هر مالک نسبت به حساب تضمین مالک مزبور اقدام خواهد کرد. مشتری اختیار تغییر کارگزار ناظر اوراق بهادار را که مطابق دستورالعمل خرید اعتباری یا به موجب این توافق به عنوان تضامین بدهی تجاری وی منظور شده است، از خود سلب می نماید.

تبصره ۱: مشتری می تواند در صورت ایجاد چنین امکانی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در مورد اوراق بهاداری که مازاد بر بدهی تجاری وی است اقدام به تغییر کارگزار ناظر نماید.

۱۱. اقدامات مربوط به رفع محدودیت فریز توسط کارگزار ناظر، ظرف مدت حداکثر ۲ روز کاری پس از مشاهده اعلام سایر کارگزاری ها مبنی بر وصول درخواست مزبور از سوی مشتری انجام می شود.

۱۲. مشتری به موجب این قرارداد به کارگزار اعتبار دهنده اختیار می دهد تا چنانچه یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم خرید سهامی که تضمین بدهی تجاری وی است، چنانچه نسبت به تأییدیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید اقدام نکند، به صلاح دید خود یکی از اقدامات ذیل را اتخاذ نماید: الف) حق تقدم را با پرداخت وجه پذیره نویسی اعمال و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، سپس مبلغ پرداختی از این بابت را به حساب بدهی تجاری مشتری منظور نماید.

ب) اقدام به فروش حق تقدم نماید و مبلغ حاصل از فروش را از بدهی تجاری مشتری کسر نماید.

۱۳. در کلیه مواردی که شرکت کارگزاری براساس دستورالعمل های سازمان بورس و شرکت های تابعه به تسویه بدهی مشتریان می پردازد براساس مواد و مفاد این توافق کارگزار از طرف مشتری مأذون تلقی می گردد.

۱۴. کلیه قراردادهایی که مشتریان شرکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگریا حتی کارکنان و مدیران شرکت کارگزاری تحت عناوینی مثل سبذگردانی، مشارکت در سرمایه گذاری و ... منعقد می کنند نسبت به شرکت کارگزاری فاقد اثر و اعتبار بوده و مسئولیت شرکت تنها درخصوص اسنادی است که مطابق با آخرین اصلاحات روزنامه رسمی به امضاء صاحبان مجاز رسیده و مهجور به مهر شرکت باشد.

۱۵. تمامی وجوه مشتری باید در حساب های شرکت کارگزاری واریز شود و شرکت، مسئول وجوه واریزی مشتریان به حساب اشخاص ثالث، حتی کارکنان یا مدیران شرکت نیست.

۱۶. مشتری تعهد می نماید چنانچه به واسطه اعتبار نزد کارگزار اعتبار دهنده اوراق بهاداری خریداری نماید ولی به هر دلیلی ناظران اوراق کارگزار دیگری باشد، حداکثر طی ۲ روز کاری به کارگزاری اعتبار دهنده مراجعه و نسبت به تکمیل فرم تغییر ناظر و فریز اوراق مذکور اقدام نماید.

۱۷. مسئولیت تشخیص حق تقدم استفاده نشده با مشتری بوده و چنانچه چنین اوراقی خریداری نماید مشتری مسئول پرداخت مبلغ اسمی و جبران زیان وارده احتمالی به کارگزاری خواهد بود.

۱۸. در صورتی که مشتری از سیستم خرید و فروش اینترنتی یا سامانه معاملاتی برخط (online) استفاده می نماید، مشتری به موجب این بند اظهار می دارد رمز عبور الکترونیکی خود را مطابق با مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و شرکت های تابعه در پاکت دربسته و به صورت محرمانه و مکتوب دریافت نموده و مسئولیت واگذاری آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به عهده مشتری است.

تبصره ۱: مشتری متعهد می گردد در اسرع وقت نسبت به تعویض رمز عبور الکترونیکی خود اقدام نماید.

تبصره ۲: این بند به منزله رسید مشتری به شرکت کارگزاری بابت دریافت رمز عبور الکترونیکی خود (مطابق با مقررات) می باشد.

۱۹. درخصوص مشتریان حقوقی، صرف نظر از مستندات مربوط به اشخاص حقوقی از قبیل روزنامه رسمی و ... رویه ای که تاکنون جهت تأیید دستورهای این دسته از مشتریان با قراردادهای فی مابین جاری بوده مورد تأیید مشتریان حقوقی بوده و مادامی که به صورت رسمی این رویه را تغییر ندهد حق اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

۲۰. شرکت کارگزاری مستحق دریافت کارمزد در معاملات است و مواردی از قبیل فسخ، انفساخ یا ابطال معاملات صورت گرفته در تمام سامانه های معاملاتی بورس و فرابورس مانع از این امر نیست و تمامی مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی ملزم به پرداخت کارمزد معاملات و عنداللزوم خسارات وارده به شرکت کارگزاری می باشند.

۲۱. معاملات اوراق بهادار تنها در سامانه معاملاتی بورس و فرابورس معتبر است، بدیهی است تمامی معاملات و توافق اشخاص خارج از سامانه های معاملاتی نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است و مسئولیتی متوجه کارگزار و سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیست.

۲۲. چنانچه مشتری با شرکت کارگزاری قرارداد اعتباری منعقد نماید و به هر دلیلی اعم از فسخ، انفساخ، پایان قرارداد و از این قبیل قرارداد فی مابین پایان پذیرد و مشتری نسبت به تسویه اعتبارات خود اقدام ننماید خسارت عدم انجام تعهد به تسویه روزانه معادل ۰،۷۲ درصد از بدهی تا زمان تسویه به حساب وی تعلق خواهد گرفت، هر چند تاخیر به وجود آمده ناشی از اقدامات قانونی کارگزار باشد.

۲۳. مشتری ضمن امضای این قرارداد اظهار می دارد دسترسی رایانه ای به معاملات و حساب خود اعم از میزان اعتبار، کسری تضامین، فروش روزانه بصورت جزئی و کلی داشته و دارد و در صورت به وجود آمدن هرگونه اختلال در دسترسی های وی مکلف است کارگزار را در اسرع وقت به صورت کتبی مطلع نماید.

۲۴. تعیین نرخ، محاسبه و کسر هزینه های اعتبار تخصیص یافته به مشتری تحت اختیار کارگزار اعتبار دهنده است.

۲۵. مطابق با ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، کلیه اختلافات ناشی از فعالیت های مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی در بورس اوراق بهادار از طریق کانون سازش و هیأت داور بورس اوراق بهادار حل و فصل می گردد.



مقدمه

این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۳۰۳۲ با نمایندگی آقای/خانم و (سمت) به نشانی تهران، میدان آرژانتین، بلوار بهاران، کوچه ۲۳، پلاک ۴، کدپستی ۳۳۹۱۵-۱۵۱۳۹ شماره تلفن ۴۲۳۹۲۰۰۰-۰۲۱ به نشانی سایت اینترنتی www.pasargadbroker.com که از این پس «کارگزار» نامیده می شود از یک طرف، و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید.

مشتری حقیقی

نام و نام خانوادگی:	نام پدر:
کد ملی:	شماره شناسنامه:
تلفن ثابت:	کد پستی:
تلفن همراه:	نشانی پست الکترونیکی:
شماره حساب بانکی:	نام بانک و کد شعبه:
نشانی:	

مشتری حقوقی

نام مؤسسه / شرکت:	شناسه ملی:
تلفن:	نمایندگان قانونی:
نمابر:	کد پستی:
تلفن همراه نماینده شرکت:	نشانی پست الکترونیکی:
شماره حساب بانکی:	نام بانک و کد شعبه:
نشانی:	

تبصره: چنانچه این قرارداد یا هر یک از قراردادهای متعاقب آن به نمایندگی (اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت) توسط شخص حقیقی یا حقوقی برای شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منعقد شده باشد، نماینده نیز شخصاً مسئول ایفاء تعهدات ناشی از قرارداد حاضر و سایر قراردادهای متعاقب آن است و در این خصوص با اصرار متضامناً مسئولیت خواهد داشت.

ماده ۱

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا در بازار سرمایه. مادامی که توافق مکتوبی برخلاف مفاد این قرارداد بین طرفین منعقد نشده باشد یا بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ ترتیبات دیگری الزامی نگردد، مفاد این قرارداد تعیین کننده حقوق و تکالیف طرفین بوده و بر کلیه توافقات و تعاملات بین کارگزار و مشتری حاکم است. انعقاد این قرارداد مشتری را مکلف نمی سازد تا صرفاً از خدمات کارگزار طرف این قرارداد استفاده نماید و استفاده مشتری از خدمات سایر شرکت های کارگزاری تأثیری بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد.

ماده ۲

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده ۳

کلیه اطلاع رسانی های کارگزار به مشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارشی ارائه شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده فی مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار به نشانی www.pasargadbroker.com انجام می شود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه ای که به شماره تلفن همراه معرفی شده توسط وی در صدر این قرارداد ارسال می گردد یا به موجب رسید همزمان با امضاء قرارداد تحویل می گردد، قادر به دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، واریز یا انتقال وجه به حساب کارگزار یا ارائه درخواست وجه از کارگزار، با مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطلاعات راجع به اجرای سفارش های دریافت شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده را بر روی سایت اینترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطلاع مشتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچگونه مسئولیتی برای کارگزار نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اطلاعات راجع به اجرای سفارش ها یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده بر روی سایت اینترنتی کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معاملات یا دریافت ها یا پرداخت های مذکور است.

تبصره ۱: مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می گیرد، بر عهده مشتری است. و کارگزاری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

تبصره ۲: مشتری همزمان با امضاء این قرارداد اقرار و اعلام می دارد که نام کاربری و رمز عبور را دریافت داشته و هیچگونه ادعایی در این خصوص ندارد.

ماده ۴

مشتری با امضاء ذیل این قرارداد اعلام می نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی در خصوص انواع ابزارها و اوراق بهادار قابل معامله، شیوه های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معاملات برخوردار است و کارگزار هیچگونه تعهدی به اطلاع رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص ندارد. بدیهی است در صورت وارد شدن هرگونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطلاع و آگاهی از موارد یادشده، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده ۵

تکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیرمالی معاملاتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می شود، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده:	تاریخ:	امضاء، مهر شرکت کارگزاری:
--	--------	---------------------------

ماده ۶)

مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب بانکی معرفی شده در سایت اینترنتی کارگزار واریز نماید. چنانچه وجوه توسط مشتری به حساب بانکی دیگری واریز گردد، تمامی تبعات و مسئولیت‌های ناشی از آن تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.

ماده ۷)

مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً بر عهده مشتری است. همچنین مشتری متعهد می‌گردد در صورت تغییر در هر یک از اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد، بلافاصله مراتب را به کارگزار اطلاع دهد.

ماده ۸)

مشتری با امضا ذیل این قرارداد تأیید می‌نماید که حساب معرفی شده در مقدمه قرارداد صرفاً به نام وی است و حساب مزبور، مسدود یا راکد نیست.

ماده ۹)

وجوهی که توسط مشتری به حساب کارگزار واریز می‌شود، در دفاتر کارگزار صرفاً به نام شخص مشتری ثبت می‌گردد. همچنین در صورتی که وجوهی توسط مشتری به حساب کارگزار واریز گردد لیکن هویت شخص واریزکننده مشخص نباشد، کارگزار وجوه مزبور را در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هویت شخص واریزکننده، در سرفصل حساب واریزی‌های نامشخص ثبت می‌گردد.

ماده ۱۰)

مشتری ضمن قبول و اقرار به پذیرش و صحت کلیه معاملات خود تا تاریخ امضاء این قرارداد مکلف است پیش از ارائه سفارش خرید، نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای سفارش اقدام نماید و در صورت عدم تأمین منابع مالی، کارگزار تکلیفی به اجرای سفارش ندارد. در صورتی که پس از اجرای سفارش، مشتری بنا به هر دلیلی به استثنای معاملاتی که توسط کارگزار برای مشتری به اشتباه انجام شده است، به کارگزار بدهکار شود، مشتری مکلف خواهد بود فوراً نسبت به تسویه بدهی خود که از این محل ناشی می‌شود، اقدام نماید. چنانچه ظرف مدت ۱ روز کاری از تاریخ انجام معامله، مشتری نسبت به تسویه حساب اقدام ننماید، مکلف خواهد بود ... درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد. **تبصره ۱:** در صورت عدم پرداخت بدهی موضوع این ماده توسط مشتری ظرف مهلت ۱ روز کاری، به موجب این قرارداد مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل بلاعزل خود و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. در صورت قابل معامله بودن هر یک از اوراق بهادار خریداری شده به نام مشتری، کارگزار می‌تواند ظرف حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، نسبت به فروش هر یک از اوراق مزبور به تشخیص خود معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.
 ۲. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار خریداری شده موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند به تشخیص خود نسبت به فروش هر یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، اقدام نماید.
 ۳. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی پس از فراهم شدن امکان معامله اوراق مذکور، نسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.
- تبصره ۲:** در صورت اصلاح مقررات مربوط به تسویه معاملات، مواعید مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن نیز متناسب با مقرر مزبور اصلاح خواهد شد.
- تبصره ۳:** کارگزاری حق هرگونه فریز و وثیقه سهام را دارد و مشتری حق اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌کند.

ماده ۱۱)

وجوه ناشی از اجرای سفارش‌های فروش مشتری پس از کسر بدهی‌های ناشی از معاملات، به حساب مشتری نزد کارگزار منظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتری، ظرف مدت یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست قابل استناد و با رعایت زمان تسویه با اتاق پایاپای، صرفاً به حساب معرفی شده توسط مشتری واریز خواهد شد. تغییر در حساب بانکی مشتری منوط به اعلام حساب بانکی جدید از طریق تکمیل فرم‌های مربوطه در کارگزاری خواهد بود.

تبصره: در صورتی که سفارش راجع به فروش اوراق بهادار باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری شده است، کارگزار می‌تواند در صورت اعلام بدهکار بودن مشتری توسط سایر شرکت‌های کارگزاری از پرداخت وجه حاصل از فروش به مشتری تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نماید. و مشتری حق هرگونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌کند.

ماده ۱۲)

در صورتی که کارگزار اشتباهاً معامله‌ای را به نام مشتری انجام داده باشد، مجاز است اقدامات لازم را به منظور رفع و اصلاح اشتباه انجام دهد و در صورتی که برای رفع یا اصلاح اشتباه، انجام معامله یا معاملات دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل بلاعزل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا نسبت به انجام معاملات مذکور از طرف مشتری اقدام نماید. و مشتری حق هرگونه اقامه دعوا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌کند.

ماده ۱۳)

در صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختلال در هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می‌دهد یا هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می‌کند؛ سفارش یا سفارش‌های ارائه شده توسط مشتری قابل اجرا نباشد و این امر منجر به ورود خسارت به مشتری شود، کارگزار هیچ‌گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۱۴)

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از این قرارداد به واسطه عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی (فورس مازور)، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، مادام که شرایط مزبور برطرف نشده طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای مفاد قرارداد نیست.

تبصره: مشتری نمی‌تواند به استناد بروز عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، از پرداخت بدهی خودداری نماید و در هر حال موظف به پرداخت بدهی خود ظرف موعد مقرر در ماده ۹ است.

ماده ۱۵)

عطف به نامه شماره ۱۲۱/۱۹۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس توافق فی مابین یکی از دوروش حل اختلاف ذیل را به طور مشخص انتخاب و علامت گذاری فرمایید.

○ در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیئت سه نفره داور منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

○ در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.»

این قرارداد در ۱۵ ماده و ۸ تبصره در دو نسخه که در حکم واحد می‌باشد تنظیم گردید و در تاریخ به امضای طرفین رسید.

امضاء، مهر شرکت کارگزاری:

تاریخ:

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده:

تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط

اینجانب آقای / خانم	فرزند	به شماره شناسنامه
و کد ملی	متولد	صادره از

که اصالتاً / به عنوان نماینده قانونی [ولی / قیم / وصی]

آقای / خانم	به نمایندگی از شخص حقوقی به نام
به شناسه ملی	و شماره ثبت
نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شهرستان	

- متقاضی استفاده از زیرساخت های موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط هستم، اقرار و تعهد می نمایم:
- از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیرساخت ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/ کالا برخوردار می باشم.
 - با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار/ کالا آشنایی کافی دارم.
 - مشمول هیچ گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد، نیستم.
 - از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 - از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اخلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار/ معامله گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 - امکان استفاده از زیرساخت های برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده از طریق دسترسی به زیرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را می پذیرم.
 - مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده اینجانب می باشد.
 - عطف به ماده ۳ و بند ۸ ماده ۵ قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط (online) اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران منعقد فیما بین شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد و اینجانب؛ بدین وسیله به شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد این اختیار را می دهم تا چنانچه حساب کاربری اینجانب به مدت بیش از ۳۰ روز متوالی بلااستفاده بوده و یا به تشخیص این کارگزاری حساب مذکور فاقد حداقل گردش ریالی لازم باشد، کارگزاری دسترسی اینجانب را به حساب کاربری آنلاین مسدود و حساب مربوطه را غیرفعال نماید و اینجانب ضمن پذیرش مسئولیت آن حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب نموده و چنانچه با اعمال محدودیت فوق، متحمل ضرر و زیان شوم، کارگزاری مسئول جبران خسارت های وارده نخواهد بود. سایر مفاد قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط کارگزاری بانک پاسارگاد کماکان به قوت خود باقی می باشد.

نام و نام خانوادگی، امضاء و اثر انگشت مشتری:	تاریخ تکمیل:	امضاء، مهر شرکت کارگزاری:
--	--------------	---------------------------

۱. تعریف حجم مبنا چیست؟
الف. حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرارگیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند.
ب. حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرارگیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.
ج. تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرارگیرد تا قیمت، یک درصد تغییر کند.
د. تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده.
۲. اولویت انجام معاملات به چه صورتی می باشد؟
الف. قیمت سپس زمان ورود سفارش
ب. زمان سپس قیمت ورود سفارش
ج. قیمت سفارش
د. زمان سفارش
۳. منظور از سفارش محدود چیست؟
الف. قیمت در محدوده نوسان
ب. بهترین قیمت
ج. بالاترین قیمت
د. قیمت تعیین شده
۴. در افزایش سرمایه از محل اندوخته کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف. حق تقدم دارد.
ب. کمتر از مبلغ اسمی بایستی پرداخت نمود.
ج. ۱۰۰۰ ریال مبلغ اسمی بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت می شود.
د. حق تقدم ندارد.
۵. کارگزار ناظر چیست؟
الف. کارگزاری است که سهامداران می توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.
ب. کارگزاری می باشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.
ج. کارگزاری می باشد که سهامدار می تواند تعداد سهام های خود را در آن افزایش دهد.
د. همه ی موارد.
۶. تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟
الف. ۲ روز
ب. ۲ روز کاری
ج. ۳ روز
د. ۳ روز کاری
۷. جامع ترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟
الف. قیمت سهام در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.
ب. قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین می شود.
ج. قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین می شود.
د. قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین می شود.
۸. مفهوم DPS چیست؟
الف. بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود.
ب. بخشی از سود پیش بینی شده هر سهم شرکت است.
ج. بیانگر پیش بینی تقسیم سود در آینده.
د. بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود.
۹. کدام یک از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است؟
الف. تغییر اساسنامه
ب. تغییر سرمایه شرکت
ج. انحلال شرکت
د. همه موارد
۱۰. تحلیل بنیادی چیست؟
الف. تحلیلی که در آن بنیان و ساختار شرکت مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن بررسی و برآورد دارایی های شرکت به کاوش در صورت های مالی، اعلامیه ها و گزارشات شرکت می پردازد و برآورد ارزش ذاتی سهام از طریق متغیرهای بنیادی انجام می شود.
ب. برنوسانات قیمت سهام در طی روزهای معاملاتی تمرکز دارد.
ج. بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد.
د. همه موارد
۱۱. تحلیل تکنیکال چیست؟
الف. به مطالعه ساختار مالی شرکت ها می پردازد.
ب. تکنیک های مختلف تحلیل یک سهم را با یکدیگر مقایسه می کند.
ج. مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روز قیمت ها می باشد.
د. بررسی تکنیک های مالی رفتاری را انجام می دهد.
۱۲. افزایش قیمت جهانی مس باعث افزایش سودآوری کدامیک از شرکت های بورسی زیر می شود؟
الف. کابل های مخابراتی شهیدقندی
ب. کالسیمین
ج. ملی مس
د. گزینه های الف و ج
۱۳. حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (بدون در نظر گرفتن گره معاملاتی) به ترتیب چه میزان است؟
الف. مثبت و منفی ۳، مثبت و منفی ۴
ب. مثبت و منفی ۵، مثبت و منفی ۵
ج. مثبت و منفی ۳، مثبت و منفی ۵
د. مثبت و منفی ۴، مثبت و منفی ۴
۱۴. EPS چیست؟
الف. درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می شود.
ب. میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم
ج. معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می کند.
د. از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم به دست می آید.
۱۵. P/E چیست؟
الف. قیمت هر سهم به سود خالص
ب. قیمت سهم به سود عملیاتی
ج. قیمت هر سهم به سود تقسیمی هر سهم
د. هیچ کدام

